

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou denúncia contra GUSTAVO APARECIDO MARINHEIRO, vulgo "Guiga" qualificado nos autos, alegando os seguintes fatos:

No dia 02 de novembro de 2019, em hora incerta, na chácara Furquim, localizada na zona rural desta cidade e comarca de Bebedouro, o acusado subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, R\$ 250,00 em dinheiro, gêneros alimentícios, 15 canivetes, 01 chuveiro, joias, produtos de higiene (shampoo, sabonete e gel de cabelo), 01 aparelho celular, 01 carregador de celular, uma faca de serra, roupas, 02 cintos e 01 frasco de remédio, avaliados indiretamente em R\$ 1.034,99 pertencentes a Roberto Joaquim Júnior (furto 1);

No dia 12 de novembro de 2019, em hora incerta, na Rua Henrique Baeninger, n. 965, Jardim São Carlos, o acusado subtraiu para si, mediante escalada e com rompimento de obstáculo, R\$ 20,00 em moedas, 05 peças em semijoia, 02 perfumes, 03 desodorantes, 01 aparelho celular, 02 carregadores de celular e uma bateria de celular, avaliados indiretamente em R\$ 1.220,00 pertencentes a Nathalia Corra Crepal di (furto 2);

No dia 16 de novembro de 2019, em hora incerta, na Rua Benedito Julião, n. 53, nesta cidade e comarca o acusado subtraiu para si, mediante escalada e com rompimento de obstáculo, 01 espremedor de frutas, uma câmera de vídeo, uma furadeira elétrica, uma bomba de aplicação de veneno e 05 camisas masculinas, avaliados indiretamente em R\$ 440,00 pertencentes a Benedito Aparecido Evangelista (furto 3);

No dia 17 de novembro de 2019, em hora incerta, na Rua Lamartine Godoy, n. 36, Jardim São Carlos, nesta cidade e comarca, o acusado subtraiu para si, mediante escalada e com rompimento de obstáculo, uma coleção de moedas, 01 óculos de realidade virtual e 02 jogos de lençol, avaliados indiretamente em R\$ 1.500,00 pertencentes a Marcos Vinicius Conationi (furto 4);

No dia 18 de novembro de 2019, na Rua Jorge Frahia, n. 46, nesta cidade e comarca, o acusado subtraiu para si, mediante escalada, 01 tênis feminino e vários produtos de limpeza, pertencentes a Gisele Cristina Rodrigues (furto 5);

No dia 1º de dezembro de 2019, por volta de 17hs, o acusado subtraiu para si, mediante escalada e com rompimento de obstáculo, 04 óculos de sol, 01 secador e 01 alisador de cabelos, uma caixinha de joias com vários pares de brincos, 01 relógio de pulso, uma gargantilha em ouro com pingente de bolinha e 02 frascos de perfumes importados, avaliados indiretamente em R\$ 9.229,00 pertencentes a Juliana Cunha Figueira (furto 6).

Pediu a citação do réu para responder ao processo, e ao final, a sua condenação como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I, no artigo 155, § 4º, inciso II, e no artigo 155, § 4º, incisos I e II, por quatro vezes, todos do Código Penal.

A denúncia veio acompanhada de boletins de ocorrência (fls. 06/08, 28/29, 37/38, 44/45, 50/51, 54/55), auto de reconhecimento (fls. 15,17, 65, 92) laudo pericial (fls. 31/36, 40/43, 46/49, 57/61, 84/90) auto de avaliação (fls. 70/77) e demais peças do inquérito policial, cujo relatório final encontra-se acostado a fls. 129/131.

A denúncia foi recebida em 28 de janeiro de 2021 (fls. 142/143).

O acusado foi regularmente citado (fls. 151) e por advogado dativo apresentou resposta à acusação (fls. 160).

Em audiência de instrução (fls. 210/211) foram ouvidas as vítimas Nathalia Correa Crepal di e Gisele Cristina Rodrigues e inquiridas as duas testemunhas arroladas na denúncia.

Em audiência de instrução em continuação (fls. 305/306) foram ouvidas as vítimas Juliana Cunha Figueira e Manoel Fernando Figueira, tendo o Ministério Público desistido de ouvir outras duas vítimas, o que foi homologado. Em seguida, foi realizado o interrogatório do réu.

Alegações finais sob a forma de memoriais do Ministério Público (fls. 309/318) que entendeu estar devidamente demonstrada a materialidade e autoria delitiva, bem como a responsabilidade criminal do acusado, pugnando pela sua condenação.

Por seu turno, a defesa também apresentou alegações finais, sob a forma de memórias

(fls. 323/329) pugnando pela absolvição do acusado quanto aos furtos 1, 2, 4 e 5 ante a insuficiência probatória para condenação e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto aos furtos 3 e 6.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1. Materialidade delitiva

A materialidade delitiva do furto 1 está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 6/8) e pelo laudo de avaliação indireta de fls. 70/71.

A materialidade delitiva do furto 2 está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 54/55), pelo laudo de avaliação indireta de fls. 76 e pelas declarações da vítima prestadas em juízo.

A materialidade delitiva do furto 3 está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 37/38) e pelo laudo de avaliação indireta de fls. 72.

A materialidade delitiva do furto 4 está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 28/29) e pelo laudo de avaliação indireta de fls. 73.

A materialidade delitiva do furto 5 está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 44/45), pelo laudo de avaliação indireta de fls. 77 e pelas declarações da vítima prestadas em juízo.

A materialidade delitiva do furto 6 está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 50/51), pelo laudo de avaliação indireta de fls. 74/75 e pelas declarações da vítima prestadas em juízo.

2. Autoria

Resta avaliar os elementos de prova produzidos no que diz respeito à autoria do delito e sobre a responsabilidade criminal do acusado.

A testemunha João Vítor Silvério, delegado de polícia, relatou que o acusado era conhecido dos meios policiais pela prática de vários outros furtos realizados na região sul da cidade de Bebedouro, todos com o mesmo modus operandi. Na delegacia, o acusado admitiu a autoria dos crimes.

A testemunha Adriano Rodrigues dos Santos, investigador de polícia, relatou que a polícia civil realizou investigações para apurar a autoria de aproximadamente 15 furtos, supostamente praticados pelo acusado. Os bens furtados geralmente eram vendidos em ferros velhos. Estava presente na delegacia quando o acusado confessou os furtos vertidos nos autos. Em alguns furtos, o acusado foi identificado por imagens de câmeras de segurança e por algumas das vítimas.

2.1. Da ausência de provas da autoria do furto 1

No interrogatório prestado na fase preparatória, o acusado admitiu ter sido o autor do furto ocorrido na Chácara Furquim. Em juízo, mudou sua versão e negou ter praticado o furto, justificando que confessou o crime em fase policial pois foi pressionado pelos policiais.

Nas declarações prestadas na Delegacia (fls. 63) a vítima afirmou que o local era monitorado por câmeras de segurança e havia filmagens da ação criminosa, todavia tais imagens não foram trazidas aos autos. Soma-se a isto, o fato da vítima não ter sido ouvida em juízo a fim de confirmar suas declarações. O fato é que, as provas colhidas nos autos são insuficientes para respaldar um decreto condenatório.

Com efeito, a condenação exige certeza absoluta, pautada em dados objetivos e indiscutíveis que demonstrem sua autoria, não sendo suficiente suspeitas, e ainda que a versão negativa do réu possa ser inverídica, ela não foi afastada por nenhuma prova contundente, por isso a dúvida milita em seu favor e o caso é de absolvição.

2.2. Da ausência de provas da autoria do furto 2

Ouvida em juízo, a vítima do furto 2, Nathalia Correa Crepaldi relatou que ao chegar em casa notou que a porta da cozinha havia sido arrombada. Nesta ocasião verificou a subtração de R\$ 20,00 em moedas, 05 peças em semijoia, 02 perfumes, 03 desodorantes, 01 aparelho celular Samsung J7, 02 carregadores de celular e uma bateria de celular. A vítima ainda afirmou não saber indicar quem seria o autor do crime.

De maneira idêntica ao furto 1, o acusado admitiu a prática do furto 2 em sede policial, mas em juízo negou que tivesse furtado os referidos bens. A vítima não viu quem praticou o furto na cada dela e não houve outros elementos de prova carreados aos autos que pudessem evidenciar, com forte juízo de certeza, que foi o réu o autor dos furtos, sendo a confissão extrajudicial insuficiente para embasar uma condenação, razão pela qual o caso é de absolvição.

2.3. Da existência da prova da autoria do furto 3

Em interrogatório judicial, o acusado confessou a prática do furto e afirmou que pulou o muro do imóvel, sendo que a porta se encontrava fechada com um arame. Retirou o arame e furtou 01 espremedor de frutas, uma câmera de vídeo, uma furadeira elétrica, uma bomba de aplicação de veneno e 05 camisas masculinas. No caso em testilha, a autoria imputada ao réu está comprovada, visto que a dinâmica dos fatos leva a concluir que o acusado praticou o furto dos objetos acima descritos, tornando-o possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por breve espaço de tempo. As declarações da vítima prestadas na Delegacia (fls. 14) corroboram a confissão do acusado, e sendo assim, está comprovada a autoria delitiva do crime.

2.4. Da ausência de provas da autoria do furto 4

No interrogatório prestado na fase preparatória, o acusado admitiu ter sido o autor do furto ocorrido na Rua Lamartine de Godoy e em juízo, mudou sua versão e negou ter praticado o furto, justificando que confessou o crime pois foi pressionado pelos policiais.

Na delegacia, o acusado afirmou ter trocado a res furtiva por duas pedras de crack com o "Renato do Bar" pessoa que foi posteriormente identificada pelos policiais como sendo Renato Anísio Roque Candeloro (fls. 98). Na fase investigativa, Renato foi ouvido (fls. 128) e negou ter adquirido qualquer produto do acusado. Por seu turno, a polícia também não conseguiu localizar os objetos furtados no suposto endereço indicado pelo acusado.

Portanto, as provas colhidas nos autos são insuficientes para respaldar um decreto condenatório. A confissão realizada exclusivamente em sede policial e não acompanhada de outros elementos de prova é insuficiente para respaldar um decreto condenatório, e o caso é de absolvição.

2.5. Da ausência de provas da autoria do furto 5

A vítima do furto 5, Gisele Cristina Rodrigues afirmou que na madrugada dos fatos ouviu o cachorro latir, mas voltou a dormir. Na manhã seguinte, notou que havia sido furtado um tênis e alguns produtos de limpeza. Afirmou ainda que o acusado confessou a um primo da vítima ter sido o autor do furto de tais bens e prometeu que iria devolvê-los, mas não o fez. Conhece o acusado porque ele frequenta o Posto de Saúde em que a vítima trabalha, mas não pode afirmar que foi ele o autor do furto em sua casa.

De igual maneira, entendo que as provas colhidas nos autos são insuficientes para respaldar um decreto condenatório. A confissão realizada exclusivamente em sede policial e não acompanhada de outros elementos de prova é insuficiente para respaldar um decreto condenatório, e o caso é de absolvição.

2.6 Da existência de prova da autoria do furto 6

A vítima do furto 6, Juliana Cunha Figueira afirmou que ao chegar em casa notou que a porta da casa havia sido arrombada e que haviam sido subtraídos 04 óculos de sol, 01 secador e 01 alisador de cabelos, pares de brincos, 01 relógio, e 02 frascos de perfumes importados e alguns pares de tênis. Um vizinho, que conhecia o acusado, afirmou ter sido "Guiga" o autor do crime, indicando as características e localização dele. Então, o ex-marido da depoente, Manoel, foi à busca dos pertences nos locais indicados, e em locais conhecidos como ponto de tráfico de drogas, conseguiu recuperar alguns dos pertences da vítima.

A testemunha Manoel Fernando Figueira afirmou que recuperou alguns dos objetos furtados de Juliana, sua ex-mulher, em alguns pontos conhecidos pelo tráfico de drogas, e um óculos de sol da marca Ray Ban ainda estava na posse do acusado.

Em interrogatório judicial, o acusado confessou a prática do furto. Afirmou ter pulado o muro do imóvel e disse que a porta estava fechada por um sofá. Empurrou o sofá, entrou no imóvel e furtou os objetos. Assim, conclui-se que a autoria delitiva está devidamente comprovada pelo depoimento da vítima, pela prova testemunhal e pela confissão do acusado.

3. Das qualificadoras

3.1. Furto 3 – escalada e rompimento de obstáculo

A qualificadora capitulada na denúncia, que tem previsão no artigo 155, §4º, inciso I e II do Código Penal, restou plenamente comprovada, conforme laudo pericial de fls. 40/43 e não pairam dúvidas de que o acusado pulou o muro do imóvel, de aproximadamente 1,80m de altura, conforme ele mesmo admitiu, e danificou as portas metálicas que dão acesso à sala e à cozinha para ter acesso aos bens da vítima, o que consiste na comprovação da ocorrência de rompimento de obstáculo por parte do acusado para subtração do bem.

Tem-se então o acusado como incurso nas penas do artigo 155, §4º do Código Penal.

3.2. Furto 6 – escalada

A qualificadora capitulada na denúncia, que encontra previsão no artigo 155, §4º, inciso I e II do Código Penal, restou plenamente comprovada, conforme laudo pericial de fls. 67/69 e não pairam dúvidas de que o acusado pulou o muro do imóvel, de aproximadamente 2,10m de altura conforme ele mesmo admitiu, para ter acesso aos bens da vítima, o que consiste na comprovação da ocorrência da qualificadora da escalada por parte do acusado para subtração do bem.

Tem-se então o acusado como incurso nas penas do artigo 155, §4º do Código Penal.

4. Teses defensivas

Verifico que a conduta de subtração de coisa alheia móvel dos furtos 3 e 6 está cabalmente comprovada nos autos e não está fundada em suposições.

Verifico que se trata de crime de furto consumado, uma vez que houve a inversão da posse do bem subtraído.

O caso concreto não foi baseado em suposição ou conjectura, e, sim, na certeza de que o acusado foi o autor do fato típico, ilícito e culpável, tanto que ele foi preso em flagrante delito, e admitiu a subtração da coisa alheia móvel, daí ser incabível aplicar em seu benefício o princípio do in dubio pro reo, destinado exclusivamente para situações onde há dúvida, e como está provada a autoria, não existe nenhuma dúvida a militar em favor do acusado.

Nessa medida, rejeito as teses defensivas construídas pela defesa do réu.

5. Dosimetria da pena

Furto 3:

1ª fase: quanto às circunstâncias do art. 59 do CP, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa.

2ª fase: está presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Em observância ao Tema 585 do STJ reconheço a preponderância da agravante prevista no artigo 61, inciso I do Código Penal, uma vez verificada a multirrecidência do acusado e aumento a pena em 1/6, que equivale a 4 meses de reclusão e 1 dia-multa.

3ª fase: não há causas de aumento e diminuição da pena.

Sendo assim, torno definitiva a reprimenda em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo na data do fato.

Com fundamento nos princípios da necessidade e suficiência da pena e em consonância com o disposto no artigo 33, §2º, alínea c do Código Penal, o cumprimento de pena será no regime inicialmente fechado.

Furto 6

1ª fase: quanto às circunstâncias do art. 59 do CP, fixo a pena-base em 2 (dois)

anos de reclusão e 10 dias-multa.

2ª fase: está presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Em observância ao Tema 585 do STJ reconheço a preponderância da agravante prevista no artigo 61, inciso I do Código Penal, uma vez verificada a multirreincidência do acusado e aumento a pena em 1/6, que equivale a 4 meses de reclusão e 1 dia-multa.

3ª fase: não há causas de aumento e diminuição da pena.

Sendo assim, torno definitiva a reprimenda em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo na data do fato.

Com fundamento nos princípios da necessidade e suficiência da pena e em consonância com o disposto no artigo 33, §2º, alínea c do Código Penal, o cumprimento de pena será no regime inicialmente fechado.

5.1. Da continuidade delitiva – art. 71 do Código Penal

O furto 3 e o furto 6 foram praticados num espaço de tempo inferior a 30 dias, e por isso, em razão de serem crimes da mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, e mesmo modus operandis, aplico o disposto no art. 71 do Código Penal, e sobre a pena de apenas um dos crimes, aplico a causa de aumento prevista para a continuidade delitiva em 1/6 (um sexto), que equivale a 4 meses e 20 dias de reclusão e 1 dia-multa.

Sendo assim, torno definitiva a reprimenda em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa.

O regime de cumprimento da pena será o fechado, em razão da multireincidência e pelos mesmo fundamento, deixo de conceder-lhe os benefícios do art. 44 do Código Penal.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão do Ministério Público, nos seguintes termos:

ABSOLVO o réu dos furtos 1, 2, 4 e 5, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP;

CONDENO o réu pelos furtos 3 e 6, com fundamento no artigo 155, §4º, inciso I e II, cumulado com art. 71, todos do Código Penal, e aplico-lhe pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado e 12 (doze) dias-multa;

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, inciso IV do CPP, uma vez que não houve pedido inicial nesse sentido;

CONCEDO ao sentenciado os benefícios da justiça gratuita, uma vez que ele foi assistido pelo Convênio OAB/Defensoria Pública;

EXPEÇA-SE certidão de honorários no valor máximo da tabela ao advogado nomeado pelo Convênio OAB/DP;

Com o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da CF/88, EXPEÇA-SE O MANDADO DE PRISÃO E A GUIA DE EXECUÇÃO, e após, arquivem-se.

P.I.

Bebedouro, 19 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA